

الإجابة النموذجية وتصحيح فرض الثلاثي الأول في التربية المدنية

متوسطة الأخوين بوحروود (جميلة) – المستوى: الرابعة متوسط (السنة الدراسية: 2018/2019)

الجزء الأول: الوضعية الأولى (06 نقاط)

1. تعريف الصلح مع إبراز متى تكون له الحجية القانونية:

- **تعريف الصلح:** هو إجراء ودي اختياري يقوم به أطراف النزاع بأنفسهم أو بمساعدة طرف ثالث لإنهاء الخلاف سلمياً.
- **الحجية القانونية للصلح:** تكتمل حجته القانونية ويصبح ملزماً عندما يُوثق رسمياً أمام الجهات القضائية المختصة أو الموثق، ليأخذ قوة السند التنفيذي.

2. جدول المقارنة بين الصلح والوساطة الاجتماعية:

وجه المقارنة	الصلح	الوساطة الاجتماعية
المفهوم والتدخل	اتفاق ودي مباشر أو بمساعدة أعيان لإنهاء النزاع.	تدخل طرف ثالث محايد ونزيه (الوسيط) لتقريب وجهات النظر.
الدور الأساسي	التركيز على التنازل المتبادل وإزالة الخصومة نهائياً.	مساعدة المتخاصمين على صياغة حل بأنفسهم دون فرضه عليهم.

3. أسباب اللجوء للصلح والوساطة الاجتماعية:

- تجنب طول الإجراءات وتراكم القضايا في المحاكم [cite: 34].
- الحفاظ على العلاقات الأسرية، الاجتماعية، وحسن الجوار وقطع دابر البغضاء.
- تكريس السلم الاجتماعي، تقليل التكاليف المادية، وترسيخ ثقافة الحوار.

الجزء الأول: الوضعية الثانية (06 نقاط)

1. إتمام الجدول (مؤسسات القضاء العادي):

المؤشر	المحاكم الابتدائية	المجالس القضائية	المحكمة العليا
مقر / موقع التواجد	على مستوى الدوائر / البلديات الكبرى	على مستوى الولايات (مقر المجلس)	العاصمة (الجزائر العاصمة)
طبيعة الأحكام / القرارات	أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف	قرارات استئنافية (درجة ثانية)	قرارات بالنقض أو الإلغاء (محكمة قانون)

2. شرح المصطلحات:

- **الطعن:** الاعتراض القانوني على حكم قضائي صادر عن محكمة أو مجلس بهدف مراجعته أو إلغائه.
- **الاستئناف:** حق يمنح للمتقاضين لرفع قضيتهم إلى جهة قضائية أعلى (المجلس القضائي) لإعادة دراستها كدرجة ثانية.
- **تقويم الأحكام:** تصحيح ومراقبة مدى تطابق القرارات القضائية مع روح وصحيح القانون (مهمة المحكمة العليا).

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

فقرة مقترحة (أهمية القضاء وشروط ضماناته):

يُعد القضاء الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فهو الكفيل بتكريس الأمن القانوني وضمان سيادة العدالة والمساواة بين الجميع دون تمييز، إذ "الكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع" استناداً لما جاء في الدستور [cite: 37]. ولأن القضاء لا يؤدي دوره النبيل كاملاً إلا بتوفير بيئة سليمة وضمانات حقيقية، نصت المادة 138 من الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون" [cite: 37]، بعيداً عن أي ضغوطات، امتثالاً لقوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" [cite: 37]. خلاصة القول، إن تلاحم استقلالية القضاء مع التزام المواطنين باحترام القانون هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع عادل وآمن تسوده الطمأنينة وتضامن فيه الحقوق.